

จึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้ได้ พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๘,๙๙๗.๔๘ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๕๕/๒๕๕๙)

กรณีที่นายตรวจสุกลางและสุกลางักษ์ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการรับรองใบขนสินค้าขาออกของผู้ส่งออกที่ใช้เป็นหลักฐานในขั้นตอนการพิจารณาขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรโดยไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง แม้จะเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของทางราชการ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการนำใบขนสินค้าขาออกดังกล่าวไปออกบัตรภาษี และไม่ปรากฏว่าหน่วยงานภาษี กรมศุลกากรจึงไม่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแต่อย่างใด การกระทำของนายตรวจสุกลางและสุกลางักษ์จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อกรมศุลกากร การที่กรมศุลกากรมีคำสั่งเรียกให้นายตรวจสุกลางและสุกลางักษ์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากมูลกรณีดังกล่าว จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายตรวจสุกลางผู้รับรองเอกสารกองตรวจสินค้าขาออก มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและรับรองการบรรทุกใบขนสินค้าขาออก รายบริษัท จ. ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสุกลางักษ์ กองตรวจสินค้าขาออก มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนลงลายมือชื่อในแบบที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างเหตุผลในการออกคำสั่งว่า หมายเลขคอนเทนเนอร์ที่บริษัท จ. สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออกนั้น เป็นของผู้ส่งออกรายอื่น แสดงให้เห็นว่ามีการใช้หมายเลขคอนเทนเนอร์เดียวกันในใบขนสินค้าขาออก และไม่พบใบกำกับคอนเทนเนอร์ พฤติการณ์เชื่อได้ว่านายตรวจสุกลางและสุกลางักษ์ผู้รับรองเอกสารมิได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงต้องชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติกรมศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ หมวด ๘ มีขั้นตอนของการชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่ผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ๔ ขั้นตอน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขั้นตอนที่ ๓ คือ ขั้นตอนการบรรจุและรับรองเอกสารการบรรจุที่ฝ่ายควบคุมการบรรจุ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนายตรวจศุลกากรประจำเรือทำหน้าที่ตรวจสอบใบกำกับคอนเทนเนอร์ซึ่งมากับตัวแทนเรือ พร้อมคอนเทนเนอร์ที่จะนำขึ้นเรือสลับหลังรับรองเอกสารการนำของลงเรือที่ตัวแทนเรือยื่นไปให้ฝ่ายควบคุมการรับบรรจุเพื่อตรวจรับรองการบรรจุ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ศุลการักษารับรองการบรรจุทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร โดยนำใบขนสินค้าขาออกซึ่งนายตรวจศุลกากรได้ตรวจปล่อยสินค้าแล้วมาตรวจสอบกับใบกำกับคอนเทนเนอร์และเอกสารการนำของลงเรือแล้วจึงลงลายมือชื่อรับรอง และส่งเอกสารดังกล่าวให้นายตรวจศุลกากรรับรองการบรรจุลงลายมือชื่อรับรอง แต่จากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดปรากฏว่า บริษัท จ. ได้แอบอ้างหมายเลขคอนเทนเนอร์ของผู้ส่งออกรายอื่นมาสำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาออกทั้งที่ไม่มีสินค้าส่งออกจริง จึงถือว่าไม่มีสินค้าของบริษัทไปกับคอนเทนเนอร์การรับรองเอกสารของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง และเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทำการรับรองเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้เป็นหลักฐานในขั้นตอนการพิจารณาขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร โดยเมื่อผ่านขั้นตอนการบรรจุและรับรองเอกสารการบรรจุที่ฝ่ายควบคุมการบรรจุแล้ว ผู้ส่งออกหรือตัวแทนผู้ส่งออกจะนำใบขนสินค้าขาออกฉบับมุลำเงินพร้อมเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไปให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายชดเชยค่าภาษีอากรตรวจพิจารณาคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินอากรผู้ตรวจสอบชุดค่าขอเงินชดเชยค่าภาษีอากรจะต้องปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๑๕ ๐๕ ๐๓ และข้อ ๑๕ ๐๕ ๐๔ โดยต้องตรวจสอบชื่อผู้ยื่นคำขอให้ถูกต้องตรงกับลายมือชื่อผู้ส่งออกในสำเนาใบขนสินค้าขาออกฉบับมุลำเงิน ลายมือชื่อต้องตรงกับบัตรตัวอย่างลายมือชื่อซึ่งได้รับอนุมัติจากงานบัตรภาษีตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่มีการโอนสิทธิ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วผู้ส่งออกจะได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปบัตรภาษี ซึ่งเมื่อผู้ยื่นคำขอได้นำบัตรภาษีไปใช้เพื่อขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรหรือนำไปใช้ชำระค่าภาษีอากร จึงจะเกิดความเสียหายกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่จากข้อเท็จจริงตามการชี้แจงต่อศาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปรากฏว่า ตามคำสั่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชี้คำชี้แจงใหม่ทดแทน เนื่องจากบริษัท จ. ทุจริตเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ ๐๒๐๖ ๒๐๖๗ ๐๖๗๔ นั้น ใบขนสินค้าขาออกดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีการออกบัตรภาษีรวมทั้งไม่ปรากฏวันวางฎีกาบัตรภาษีแต่อย่างใด ดังนั้น แม้การรับรองเอกสารของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง



จะไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของทางราชการก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖๐/๒๕๕๙)

การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่รายงานให้หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างทราบว่า ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาตามข้อกำหนดในสัญญา แม้จะเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างได้รับทราบมาโดยตลอดว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้า ซึ่งในกรณีนี้หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จะต้องเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง แต่ก็มีได้เรียกร้องค่าปรับหรือหักเงินค่าจ้างเพื่อชำระค่าปรับแต่อย่างใด ดังนั้น การกระทำของคณะกรรมการตรวจการจ้างข้างต้นจึงถือไม่ได้ว่าเป็นผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้าง อันจะเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เทศบาลเมืองวังสะพุง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้าถนนมะลิวัลย์ (เก่า) หมู่ที่ ๖ บ้านนาหลัก ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่ใช่สิทธิเรียกร้องค่าปรับจากผู้รับจ้างตามโครงการดังกล่าวซึ่งส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องค่าปรับจากผู้รับจ้าง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้าถนนมะลิวัลย์ ตามสัญญาจ้าง มีระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๓ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ แต่งานก่อสร้างไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างจึงมีหนังสือขอขยายเวลาก่อสร้างอีก ๙๐ วัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างพิพาทอนุญาตให้ผู้รับจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน และขยายระยะเวลาดำเนินการให้อีก ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ จากนั้น เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ อีกครั้ง แต่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง และเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย อันเป็นการส่งมอบงานจ้างเมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างพิพาทแล้ว ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีหน้าที่ในการรายงานผลการตรวจการจ้างในกรณีดังกล่าวให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๖๕ (๔)^{๓๐} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายโดยไม่ได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่า ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างดังกล่าว จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๕ (๔) วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว อย่างไรก็ดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการจัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างพิพาทอนุญาตให้ผู้รับจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและขยายระยะเวลาดำเนินการให้อีก ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ และเมื่อครบกำหนดเวลา

^{๓๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๖๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ ดังนี้

๑.๒๒

๑.๒๒

(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ

ในกรณีที่ผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี

๑.๒๒

๑.๒๒



ตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างพิพาทในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากผู้รับจ้าง ประกอบกับเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างรวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้บอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามข้อ ๑๒๗ วรรคท้าย^{๓๑} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ แต่ต่อมา นายกเทศมนตรีตำบลวังสะพุง ในขณะนั้นได้ทำบันทึกข้อตกลงจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้กับผู้รับจ้างโดยบันทึกดังกล่าวระบุว่า “สำหรับค่าปรับนั้น ถ้ามี ทางผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติตามสัญญา...” อันอาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่ได้แจ้งเรียกร้องเงินค่าปรับตามสัญญาจ้าง และเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้กับผู้รับจ้างโดยไม่หักเงินค่าปรับดังกล่าวไว้ โดยเห็นว่าเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ยังเพียงพอที่จะชำระค่าปรับได้ แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้วว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด อีกทั้ง ปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า นายกเทศมนตรีตำบลวังสะพุงในขณะนั้น ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับผู้รับจ้างโดยยินยอมจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีการหักเงินไว้เพื่อชำระค่าปรับกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าด้วยจากข้อเท็จจริงข้างต้น เห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) โดยไม่ได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาตามข้อกำหนดในสัญญาหรือส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามสัญญาอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๕ (๔) วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาเมื่อครบกำหนดและเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๒๗ วรรคท้าย ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับเดียวกัน ก็ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว โดยข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบมาโดยตลอดว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ที่จะต้องเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างด้วย ดังนั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดี

^{๓๑} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๒๗

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรับแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่ได้รับมอบพัสดุนั้นด้วย

ทราบว่ามีผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาจึงไม่ใช่ผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดี และไม่ถือเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๓๙/๒๕๕๙)

การที่ผู้ฟ้องคดีย้ายมาปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลกรูคู ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมมิใช่ผู้ควบคุมงานที่จะมีอำนาจหน้าที่ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือมีอำนาจในการสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามข้อ ๔๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ในกรณีนี้แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างที่มีหนังสือสอบถามเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและการใช้ประโยชน์โครงการก่อสร้าง โดยเห็นว่า งานจ้างสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ก็เป็นการให้ความเห็นในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าส่วนโยธาเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างยังคงมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจรับงานจ้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา โดยไม่จำต้องผูกพันตามความเห็นของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลกรูคูจึงไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกรูคู ดังนั้น คำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนโยธา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรูคู ตำบลกรูคู อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานก่อสร้างออกแบบ ควบคุมอาคาร และงานประสานงานสาธารณูปโภค ต่อมา มีผู้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ตำบลกรูคู อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อนายอำเภอเมืองนครพนมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า มีการกระทำที่ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย จึงแจ้งให้นายกองการบริหารส่วนตำบลกรูคู (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการให้มีการชดใช้เงินคืนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหม



ทดแทนให้กับทางราชการในกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกรูรุ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่ง และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกรูรุได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ตำบลกรูรุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีนาย พ. ห้วนหน้าสวนโยธาในขณะนั้น เป็นผู้ควบคุมงาน ซึ่งนาย พ. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานว่า ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสามหมู่บ้านดังกล่าวแล้วเสร็จโดยมิได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลกรูรุ และผู้ควบคุมงานทราบก่อนเข้าดำเนินการ ผู้ควบคุมงานจึงไม่อาจยืนยันได้ว่าการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนหรือไม่ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงไม่รับรองผลการตรวจการจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจการจ้าง และได้ขอยืมตัวผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ๖ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ให้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรูรุแทนนาย พ. โดยผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานก่อสร้าง ออกแบบ ควบคุมอาคาร และงานประสานงานสาธารณูปโภค ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีย้ายมาปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกรูรุ หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ควบคุมงานที่จะมีอำนาจหน้าที่ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือมีอำนาจในการสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ ตามข้อ ๔๙^{๓๒} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ

^{๓๒} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๔๙ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือ ที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาบหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว

ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แจ้งประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผู้ถูกฟ้องคดีว่า การดำเนินการก่อสร้างโดยไม่มีเหล็ก joint ไม่มีผลกระทบตามหลักวิชาการด้านช่าง สามารถรับน้ำหนักบรรทุกและใช้สัญจรได้ตามปกติ จึงเห็นควรตรวจรับงานจ้างและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาหักเงินค่าเหล็ก joint ออกก่อนที่จะพิจารณาตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง นั้น ความเห็นของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือดังกล่าวเป็นการให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างที่มีหนังสือสอบถามผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและการใช้ประโยชน์โครงการก่อสร้างในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดๆ เท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างยังคงมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจรับงานจ้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือรายงานผู้มีอำนาจเพื่อทราบและสั่งการกรณีที่ผลงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาตามข้อ ๔๘ (๔)^{๓๓} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่จำเป็นต้องผูกพันตามความเห็นของผู้ฟ้องคดี เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดๆ ไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดๆ ที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหาร

(๓) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายในสามวันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

^{๓๓} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๔๘ คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างมีหน้าที่ดังนี้

๑. ๑. ๑. ๑.

๑. ๑. ๑. ๑.

(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้างหนึ่งฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุหนึ่งฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล และรายงานให้ประธานกรรมการบริหารทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานประธานกรรมการบริหารผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

๑. ๑. ๑. ๑.

๑. ๑. ๑. ๑.



ส่วนตำบลกรูคู ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกรูคูจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๕๔/๒๕๕๙)

การขับรถสายพานลำเลียงพลซึ่งเป็นรถที่มีขนาดใหญ่จำเป็นต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญเป็นการเฉพาะ เมื่อปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่พลขับไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการขับรถสายพานลำเลียงพล อีกทั้งยังเป็นการขับรถสายพานลำเลียงพลเป็นครั้งแรกโดยที่ไม่ปรากฏว่าได้มีการฝึกฝนมาก่อน จึงย่อมไม่อาจใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเท่ากับผู้มีหน้าที่หรือผู้ดำรงตำแหน่งพลขับรถสายพานลำเลียงพลโดยตรง ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวขับรถชนกับราวสะพาน ทำให้รถของทางราชการได้รับความเสียหาย แม้จะถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ แต่ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ คำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะเกิดเหตุพิพาท ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการทหาร ตำแหน่งช่างยานยนต์ล้อ มีหน้าที่ในการซ่อมแซม ปรับปรุง และปรนนิบัติบำรุงยานยนต์ล้อของหน่วย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กองพันทหารม้าที่ ๑๘ ได้กำหนดให้มีการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวด ประจำปี ๒๕๔๖ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่พลขับรถสายพานลำเลียงพล (รสป. เอ็ม ๑๓๓ เอ ๒) ในระหว่างการฝึก ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถสายพานชนกับราวสะพาน ทำให้รถได้รับความเสียหาย กองทัพบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้เมื่อพิจารณาจากแผนผังสภาพสถานที่เกิดเหตุคดีจราจร และสำเนาภาพถ่ายสภาพสถานที่เกิดเหตุประกอบสำนวนการสอบสวนคดีจราจร เอกสารประกอบคำให้การและคำแก้ทุกข์ทรมานของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้ว แสดงให้เห็นถึงร่องรอย สายพานล้อยอดที่ขอบถนนด้านขวาห่างจากทางโค้งลาดเอียง ซึ่งห่างจากบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ประมาณ ๑๒๐ เมตร และจากจุดดังกล่าวไปประมาณ ๙๘ เมตร ถนนมีไหล่ทางระดับต่างจาก พื้นถนนคอนกรีตไม่มากนัก สามารถรับน้ำหนักรถสายพานฯ ให้วิ่งไปได้โดยปกติ แต่บริเวณ ช่วงก่อนถึงสะพานข้ามลำห้วยประมาณ ๒๒ เมตร ถนนมีขอบทางไหล่ถนนทรุดมากและระดับ ต่ำกว่าระดับถนน และข้างทางมีวัชพืชปกคลุม และจากภาพถ่ายดังกล่าวปรากฏร่องรอย สายพานล้อยอดที่ขอบถนนด้านขวาจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวยาวคู่ขนานไปถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุ จึงเห็นได้ว่า ในวันเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้ขับรถสายพานลำเลียงพลชิดขอบถนนและไหล่ทางถนน ตลอดแนวจนถึงบริเวณที่ถนนมีไหล่ทางทรุดต่ำกว่าระดับถนนซึ่งใกล้กับสะพาน ทำให้สายพาน ล้อยอดด้านขวาตกขอบถนน รถเสียการทรงตัวและพื้นไหล่ทางอยู่ในระดับต่ำกว่าขอบถนน ไม่สามารถบังคับรถได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้พยายามบังคับให้รถเลี้ยวกลับมาทางซ้ายเพื่อให้กลับมา บนพื้นถนนคอนกรีต โดยไม่ได้ลดความเร็วรถลง เมื่อรถถึงขอบสะพาน ปรากฏว่าสายพานล้อยอด ได้ป็นขึ้นชนราวสะพาน ซึ่งราวสะพานไม่สามารถรับน้ำหนักรถได้จึงหักลง ทำให้รถไถลตกไป ในลำห้วยได้รับความเสียหาย เห็นได้ว่า ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้สังเกต สภาพไหล่ทางบริเวณที่เกิดเหตุที่มีสภาพทรุด มีระดับต่ำกว่าระดับถนน แต่เมื่อพิจารณาถึง ภาระหน้าที่และประสบการณ์ ความชำนาญของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง เป็นช่างยานยนต์ล้อ ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการขับรถสายพานฯ และการขับรถสายพานฯ ซึ่งเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ มีความกว้างของรถ ๒.๖๘ เมตร จึงแตกต่างกับการขับรถโดยทั่วไป จึงต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์และความชำนาญเป็นการเฉพาะ ประกอบกับผู้ฟ้องคดี ได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่พลขับรถสายพานฯ ในภูมิภาคประเทศเป็นครั้งแรก โดยที่ไม่ปรากฏว่าได้มี การฝึกฝนในการทำหน้าที่พลขับรถสายพานฯ มาก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญ และมีได้มีการออกตรวจเส้นทางมาก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจจะใช้ความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในขณะเกิดเหตุคับขันได้ดีเท่ากับผู้มีหน้าที่หรือผู้ดำรงตำแหน่งพลขับ รถสายพานฯ โดยตรง จึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ทางราชการเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พยานิชัย แต่พฤติการณ์ไม่ถึงกับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๙๗/๒๕๕๙)

กรณีที่จะถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรง ด้วยเหตุนี้ แม้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหาร และมีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แต่เมื่อในขณะที่มีการลงมติดังกล่าว บทนิยามคำว่า “คณะผู้บริหาร” ได้ถูกยกเลิกไปโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว จึงไม่มีคณะผู้บริหาร รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแต่อย่างใด อีกทั้งอำนาจในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นยังเป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ ๕ (๓) ประกอบกับข้อ ๙๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น แม้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้าร่วมปรึกษาหารือในการประชุม แต่ก็ไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงที่จะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จึงยังฟังไม่ได้ว่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง จากกรณีที่มีการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโดยไม่ชอบ จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไหงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไหงาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไหงาม จำนวน ๒๑๑,๓๓๓.๓๓ บาท กรณีผู้ฟ้องคดีในขณะดำรงตำแหน่งได้ร่วมประชุมคณะผู้บริหารและเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกลำห้วยโป่งช้าง-กุดจับ งบประมาณ ๑,๕๕๕,๐๐๐ บาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว) และโครงการขุดลอกลำห้วยฝาดอนบน งบประมาณ ๑,๗๗๙,๐๐๐ บาท โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ

ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่ง และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม ผู้ฟ้องคดีได้ร่วมประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ร่วมกับนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม และมีมติของคณะผู้บริหารเห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในโครงการขุดลอกลำห้วยโป่งช้าง-กุดจับ งบประมาณจำนวน ๑,๕๕๗,๘๐๐ บาท และโครงการขุดลอกลำห้วยฝาดอนบน งบประมาณจำนวน ๑,๗๗๙,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีจ่ายขาดเงินสะสมโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม โดยอ้างว่ามีประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ ซึ่งมีตำบลเหล่าโฮงามหมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๒ ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุภัยแล้ง และต่อมาได้มีการเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างในโครงการขุดลอกลำห้วยโป่งช้าง-กุดจับ ไปแล้วจำนวน ๑,๕๕๕,๐๐๐ บาท เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงามได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดให้กระทรวงการคลังพิจารณา หลังจากนั้น ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม จำนวน ๒๑๑,๓๓๓.๓๓ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง เมื่อพิจารณามาตรา ๓^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ซึ่งได้บัญญัติให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “คณะผู้บริหาร” ในมาตรา ๔^{๓๕} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไม่มีคณะผู้บริหาร

^{๓๔} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “คณะผู้บริหาร” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖

^{๓๕} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คณะผู้บริหาร” หมายความว่า คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล



รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงามแต่อย่างใด ประกอบกับ เมื่อพิจารณาข้อ ๕^{๓๖} และข้อ ๙๑^{๓๗} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว เห็นได้ว่า ผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามข้อ ๙๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงามในขณะนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการทั้งสองโครงการดังกล่าว อีกทั้ง เมื่อบทกฎหมายได้ยกเลิกคณะผู้บริหารแล้ว แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารและได้ให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการโครงการชุดลอกกล้าห้วยโปร่งช้าง-กุดจับ ด้วย ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการประชุมของคณะผู้บริหาร ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงาม ซึ่งเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายเท่านั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๘/๓^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงาม ซึ่งได้เข้าร่วมด้วยและมีความเห็นชอบดังกล่าว จากข้อเท็จจริงข้างต้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมปรึกษาหารือในการประชุม แต่ไม่มีอำนาจโดยตรงที่จะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จึงยังฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงามโดยตรง จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไสงามตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

^{๓๖-๓๗} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี คณะเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหารท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๙๑ ภายใต้บังคับข้อ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจำเป็นในขณะนั้น โดยให้คำนึงถึงฐานะการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

^{๓๘} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๘/๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมีได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้

และพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไโฮงตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไโฮงจำนวน ๒๑๑,๓๓๓.๓๓ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๔๒/๒๕๕๙)

กรณีที่จะเป็นการกระทำละเมิดจะต้องเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ ทำให้เกิดความเสียหาย และต้องเป็นความเสียหายที่ใกล้ชิดต่อผลด้วยเหตุนี้ กรณีที่เจ้าหน้าที่ธุรการดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องรอลงต่ำกว่าราคากลางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ สำหรับกรณีที่เปิดซองราคาแล้ว แต่ยังไม่ได้นำลงนามในสัญญาให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดจ้างล่าช้า เป็นเหตุให้หน่วยงานดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี นั้น แม้จะถือได้ว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานบกพร่องในการนำส่งหนังสือ และเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าวก็มิได้เป็นข้อยุติว่า หากหน่วยงานภาครัฐได้ทำการต่อรองราคาลงแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องยอมปรับลดราคากลางลง ประกอบกับเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนทำสัญญาหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดจ้างได้เคยต่อรองราคากับผู้รับจ้างแล้ว โดยผู้รับจ้างยอมลดค่าจ้างให้อีก ๕,๐๐๐ บาท และภายหลังจากที่ได้รับแจ้งหนังสือแจ้งเวียนแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทำบันทึกต่อรองราคากับผู้รับจ้าง แต่ผู้รับจ้างยังคงยืนยันราคาเดิมที่ได้ทำสัญญาไว้ กรณีจึงเห็นได้ว่า ไม่ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้รับแจ้งหนังสือแจ้งเวียนก่อนหรือหลังการลงนามในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างก็ไม่ยินยอมปรับลดราคาลง ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเป็นความเสียหายที่ไกลเกินกว่าเหตุจากการที่เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่งหนังสือแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีล่าช้า การกระทำของเจ้าหน้าที่ธุรการจึงไม่ถือเป็นการกระทำละเมิดในกรณีนี้



สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ (จังหวัดขอนแก่น) ได้ชี้แจงความบกพร่องกรณีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวันซึ่งได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมการปกครองโดยไม่ปรับลดราคากลางสิ่งก่อสร้างลงร้อยละ ๑๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับโอนการบริหารและอำนาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ส่งรายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชำระค่าสินไหมทดแทน โดยให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานธุรการ ๕ และนาย อ. ในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ ๔ กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวันลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยกำหนดราคากลางในการประกวดราคาค้างไว้จำนวน ๔,๙๑๕,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้จัดให้มีการยื่นและเปิดซองในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๔ ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ. เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา ๔,๙๑๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ต่อรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ. แล้วตกลงยินยอมลดราคาลง ๕,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงลงนามในสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๔ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ. แต่ปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการปรับลดราคากลางสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐลงร้อยละ ๑๐ และจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการในจังหวัดปฏิบัติตาม โดยสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (สำนักปลัดเทศบาล) ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๔ แต่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ๕ และนาย อ. ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ๔ กองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ได้จัดส่งหนังสือฉบับดังกล่าวให้แก่กองการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้อยู่เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐ. แล้ว ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการต่อรองราคาให้ลดต่ำกว่าราคากลางก่อนที่จะลงนามในสัญญาจ้าง โดยข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนบกพร่องในการนำส่งหนังสือและเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ อย่างไรก็ตาม คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีข้อ ๓ กำหนดให้ สำหรับกรณีที่เปิดซองราคาแล้ว แต่ยังไม่ได้นำลงนามในสัญญาให้ต่อรองราคาลงต่ำกว่าราคากลางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เว้นแต่รายการสิ่งก่อสร้างที่สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบราคาก่อนวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ สำหรับรายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ให้ถือปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นด้วย อันเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐให้ต่อรองราคาลงต่ำกว่าราคากลางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ แต่มิได้เป็นข้อยุติว่า หากหน่วยงานภาครัฐได้ทำการต่อรองราคาลงแล้วผู้รับจ้างจะต้องยอมปรับลดราคากลางลงแต่อย่างใด ประกอบกับก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐ. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เคยต่อรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐ. มาแล้ว โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐ. ยอมลดราคาค่าจ้างให้อีก ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือที่จะต้องทำสัญญากัน ๔,๙๐๕,๐๐๐ บาท และภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับแจ้งหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ปรากฏว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ทำบันทึกต่อรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐ. แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐ. ยังคงยืนยันราคาเดิมที่ได้ทำสัญญาไว้ กรณีจึงเห็นได้ว่า ไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะได้รับแจ้งหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนหรือหลังการลงนามในสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐ. ก็ไม่ได้ยินยอมปรับลดราคาลงแต่อย่างใด ดังนั้น กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และถึงแม้จะฟังว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับความเสียหายในกรณีดังกล่าว แต่ก็เป็นความเสียหายที่ไกลกว่าเหตุจากการที่ผู้ฟ้องคดีนำส่งหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีล่าช้า ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑/๒๕๖๐)



การจัดทำประมาณการราคาก่อสร้างเป็นเพียงการประมาณการในเบื้องต้นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเท่านั้น ดังนั้น แม้จะฟังได้ว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำประมาณการราคาก่อสร้างได้จัดทำประมาณการราคาก่อสร้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด แต่เมื่อหน่วยงานของรัฐได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ผู้ประมาณราคานั้นมิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางด้วย จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่จะต้องพิจารณาราคากลางที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทางราชการกำหนด เพื่อนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ซึ่งราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดขึ้นอาจแตกต่างไปจากประมาณราคา that เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำประมาณราคาได้จัดทำขึ้นก็ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่เคยประชุมพิจารณาราคากลางของโครงการดังกล่าว แต่กลับนำประมาณการราคาก่อสร้างที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นมากำหนดเป็นราคากลางโดยมิได้มีการพิจารณาราคากลางที่ถูกต้องเหมาะสมตามอำนาจหน้าที่ และไม่ปรากฏว่าได้มีการขอคำปรึกษาแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่จัดทำประมาณการราคา ความเสียหายที่เกิดจากการกำหนดราคากลางไม่ถูกต้องดังกล่าวจึงมิได้เป็นผลโดยตรงมาจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำประมาณราคาแต่อย่างใด แต่เป็นผลมาจากความบกพร่องของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย กรณีจึงรับฟังไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำประมาณราคาก่อสร้างละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน ๑๐,๗๕๙.๕๐ บาท โดยกล่าวหาว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้จัดทำประมาณราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ คือ ที่บ้านจิวหนองปรือ หมู่ที่ ๑๐ และบ้านหัวบึง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้ความระมัดระวังและถือปฏิบัติตามหลักวิชาการหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จนเป็นผลให้ราคาก่อสร้างไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดทำประมาณการราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินหมู่บ้านขนาดใหญ่ บ้านจิวหนองปรือ หมู่ที่ ๑๐ และบ้านหัวบึง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลมะค่า อำเภอนโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประมาณราคาก่อสร้างทั้งสองโครงการดังกล่าวเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวงเงินโครงการละ ๒,๗๘๑,๐๐๐ บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าได้เสนอโครงการจนได้รับอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวในวงเงินตามที่เสนอขอ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินหมู่บ้านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลมะค่า อำเภอนโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ โครงการ (หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๔) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางของงานก่อสร้างโครงการละ ๒,๗๘๑,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แต่ปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการประมูลจ้างแล้ว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่าการจัดทำราคากลางของโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินหมู่บ้านขนาดใหญ่ทั้งสองสัญญาดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้ค่า Factor F ที่มีเงื่อนไขไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในประกาศประกวดราคาและในสัญญาจ้าง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๓,๑๗๖ บาท พิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดราคากลางของผู้ฟ้องคดีเป็นการประมาณการเพื่อขอรับงบสนับสนุนจากสำนักบริหารจัดการน้ำ การที่ผู้ฟ้องคดีประมาณการราคาก่อสร้างโดยใช้ราคาตามที่สำนักบริหารจัดการน้ำกำหนดไว้เป็นราคากลางจึงเป็นเพียงเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและอนุมัติเงินสนับสนุน อีกทั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำมาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทั้งสองโครงการ จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่จะต้องพิจารณาหาราคากลางที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทางราชการกำหนด เพื่อนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ซึ่งราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดขึ้นอาจแตกต่างไปจากประมาณราคาของผู้ฟ้องคดีได้จัดทำขึ้นและได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำก็ได้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หัวหน้าส่วนการคลัง ในฐานะหัวหน้า



เจ้าหน้าที่พัสดุและในฐานะคณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกคนทราบ ไม่ได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ในการกำหนดราคากลาง รวมทั้งไม่ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำหนดราคากลางของทางราชการ แต่ได้นำประมาณการราคาก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำขึ้น และได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำมาจัดจ้างตามระเบียบ ประกอบกับคณะกรรมการกำหนดราคากลางก็ได้ให้ถ้อยคำไว้ตามบันทึกการสอบสวนว่า ไม่เคยได้รับแจ้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และไม่เคยเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาราคากลางของทั้งสองโครงการดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำประมาณการราคาก่อสร้างทั้งสองโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด แต่ก็เป็นการประมาณการในเบื้องต้นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น ประกอบกับผู้ฟ้องคดีก็มิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้นำประมาณการราคาก่อสร้างทั้งสองโครงการของผู้ฟ้องคดีมากำหนดเป็นราคากลางโดยมิได้มีการพิจารณาราคากลางที่ถูกต้องเหมาะสมตามอำนาจหน้าที่ ความเสียหายที่เกิดจากการกำหนดราคากลางไม่ถูกต้องดังกล่าวจึงมิได้เป็นผลโดยตรงมาจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด แต่เป็นผลมาจากความบกพร่องของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย กรณีจึงรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในขั้นตอนการกำหนดราคากลางของทั้งสองโครงการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้บังคับบัญชาได้มีการขอคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางจากผู้ฟ้องคดี หรือผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำต่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางในกรณีดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ตรวจสอบหรือให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาราคากลางที่ถูกต้อง จึงยังฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกำหนดราคากลางดังกล่าว ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ จำนวน ๑๐,๗๕๙.๕๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๘/๒๕๖๐)

๓) การพิจารณาจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๔.๒ การกระทำละเมิดที่มีใช้การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

๑) อายุความการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) อายุความการฟ้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่ความตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

